

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1242/2533

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงน้ำแข็งห้างฉัตรฯ

โจทก์

สรรพากรจังหวัดลำปาง เจ้าพนักงาน

ประเมินภาษีท้องถิ่น

จำเลย

จังหวัดลำปาง

จำเลย

สรรพากรจังหวัดลำปาง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 97)

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้าสำหรับเดือน
เมษายนในรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2524, 2525 และ 2527 ให้จำเลยแก้ไข
ปรับปรุงการคำนวณภาษีการค้าใหม่ โดยให้ถือว่าโจทก์มีรายรับในเดือนเมษายน
พ.ศ. 2524 จำนวน 13,905 บาทและในเดือนเมษายน พ.ศ. 2525, 2527 เดือนละ
46,350 บาทแล้วแจ้งผลการแก้ไขปรับปรุงให้โจทก์ทราบภายใน 15 วัน นับแต่ที่ศาล
พิพากษาและหากมีเงินที่โจทก์ชำระไว้เหลือจากค่าภาษีการค้าภาษีเงินได้นิติบุคคล
เบี่ยปรับและเงินเพิ่มที่จำเลยแก้ไขปรับปรุงใหม่เท่าใด ให้จำเลยคืนแก่โจทก์พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2531 จนกว่าจะชำระ
เสร็จให้โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 92,88)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

(ต้น เวทไว-เดชา สุวรรณโณ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>